



PUTUSAN
Nomor 3603 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ANTONI LOPULALAN, bertempat tinggal di Desa Kupa-Kupa, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Jarot Digdo Ismoyo, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat-Konsultan Hukum Dr. Jarot Digdo Ismoyo, S.H. M.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Trans Halut Nomor 124, Desa WKO, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **GEREJA MASEHI INJILI di HALMAHERA**, yang diwakili oleh Ketua Umum Sinode GMIH Pdt. Dr. Demianus Ice. M.Th., berkedudukan di Jalan Kemakmuran, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
2. **PITER HOATA**, bertempat tinggal di Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, dalam hal ini nomor 1 dan 2 memberikan kuasa kepada Dr. Selfianus Laritmas, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office* Dr. Selfianus Laritmas, S.H., M.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Pekuburan Cina, Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2022;
3. **EDISON LALOMO**, bertempat tinggal di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 3603 K/Pdt/2023



4. **NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PRESIDEN RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR MALUKU UTARA Cq. BUPATI HALMAHERA UTARA Cq. CAMAT TOBELO;**
5. **NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PRESIDEN RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR MALUKU UTARA Cq. BUPATI HALMAHERA UTARA Cq. CAMAT TOBELO Cq. KEPALA DESA GAMSUNGI;**
6. **PT. MIDI UTAMA INDONESIA, Tbk.,** berkedudukan di Gedung Alfa Tower Lantai 10-12 Kavling 7-9, Jalan Jalur Sutra Barat, Alam Sutera, Tangerang, Provinsi Banten;
Para Termohon Kasasi;

D a n

1. **NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BPN Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL HALMAHERA UTARA,** berkedudukan di Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
2. **ROY MAILOA,** bertempat tinggal di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tobelo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 3603 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan gugatan seluruhnya;
2. Menyatakan objek sengketa yang terletak di RT. 4 RW. 3, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara: berbatasan dengan C. Pattipeluhu, panjang sekitar 45,6 meter;
 - Sebelah selatan: berbatasan dengan jalan raya, panjang sekitar 45,6 meter;
 - Sebelah timur: berbatasan dengan kintal GMIH, sekarang SMP Kristen, panjang sekitar 30,6 meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya, panjang sekitar 39 meter;adalah merupakan harta warisan almarhum Marten Lopulalan;
3. Menyatakan anak-anak/cucu Dominggus Lopulalan yang masih hidup yaitu:
 - 1) Fransina Lopulalan;
 - 2) Tabita Lopulalan;
 - 3) Jacob Lopulalan (Almarhum), dikaruniai 3 anak yaitu:
 - Maria Lopulalan;
 - Ricardo Lopulalan;
 - Anton Lopulalan;
 - 4) Antonetha Lopulalan;
 - 5) Marlince Lopulalan;
 - 6) Rosina Lopulalan;
 - 7) Antoni Lopulalan;
 - 8) Maria Lopulalan;serta anak - anak Benjamin Lopulalan yaitu:
 - 1) Betty Lopulalan;
 - 2) Petrus Lopulalan;
 - 3) Sherly Lopulalan;
 - 4) Tabita Lopulalan;

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 3603 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Vence Lopulalan;
adalah ahli waris Almarhum Marthen Lopulalan;
4. Menyatakan penyerahan objek sengketa oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Surat Penyerahan Hak Atas Tanah GMIH Nomor BPHS/2331/XXVII/2012, tertanggal 11 Oktober 2012 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan tindakan Tergugat I membuat Surat Pernyataan tanggal 16 Januari 2020 adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 16 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Pdt. Anton Piga, S.Th., M.Si., dan Pdt. Demianus Ice, M.Th., masing-masing Ketua dan Sekretaris BPHS GMIH periode 2012-2017 adalah tanpa alas hukum sehingga tidak sah dan batal demi hukum;
8. Menyatakan tindakan Camat Tobelo (Tergugat IV) menerbitkan Surat Penyerahan Nomor 593.83/04/2020 tanggal 16 Januari 2020 adalah perbuatan melawan hukum;
9. Menghukum Camat Tobelo (Tergugat IV) mencabut Surat Penyerahan Nomor 593.83/04/2020 tanggal 16 Januari 2020;
10. Menyatakan tindakan Kepala Desa Gamsungi (Tergugat V) menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 140/GMS/02/2020 tertanggal 27 Januari 2020 adalah perbuatan melawan hukum;
11. Menghukum Kepala Desa Gamsungi (Tergugat V) mencabut Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 140/GMS/02/2020 tertanggal 27 Januari 2020;
12. Menyatakan tindakan Tergugat I menerbitkan Surat Keterangan Nomor BPHS/2778/B-7/XXVII/2020 tertanggal 20 Mei 2020 adalah perbuatan melawan hukum sehingga tidak sah dan batal demi hukum;
13. Menyatakan tindakan Tergugat II menyewakan objek sengketa kepada Tergugat VI adalah perbuatan melawan hukum;
14. Menyatakan Surat Sewa Menyewa Nomor MIDI-PH/LOC/PSMA/II/2020/

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 3603 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 tanggal 18 Juni 2020 adalah tidak sah dan batal demi hukum;

15. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek sengketa;
16. Menghukum Tergugat Tergugat III, Tergugat VI atau siapapun yang menduduki objek sengketa untuk mengembalikan objek sengketa pada keadaan semula dengan membawa seluruh bangunan dan barang yang ada, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan Polri/TNI;
17. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada periawanan, permohonan banding dan kasasi dari Para Tergugat;
18. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk tidak memproses sertifikasi hak milik atas objek sengketa kepada siapapun, selain ahli waris Marthen Lopulalan;
19. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan pengadilan ini;
20. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan dan tidak sah mewakili ahli waris;
2. Gugatan Para Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tobelo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan demi hukum Penggugat Rekonvensi telah sah secara

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 3603 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagai orang yang berhak mengajukan gugatan rekonsensi akibat perbuatan Tergugat Rekonsensi;

- Menyatakan demi hukum bahwa Surat Penyerahan Hak Atas Tanah GMIH Nomo: BPHS/2331/B-10/XXVII/2012 tertanggal 11 Oktober 2012, dari Tergugat I kepada Tergugat II, yang terletak di Desa Gamsungi dengan ukuran 40 x 30 m² (seribu dua ratus meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Bagian utara berbatasan dengan Pattipeluhu;
- Bagian selatan berbatasan dengan jalan;
- Bagian timur berbatasan dengan SMP Kristen;
- Bagian barat berbatasan dengan jalan;

adalah sah menurut hukum milik Para Penggugat Rekonsensi;

- Menyatakan demi hukum peralihan hak atas objek sengketa dari Penggugat Rekonsensi I kepada Penggugat Rekonsensi II sebagaimana peralihan hak di Pemerintah Desa Gamsungi pada tanggal 27 Januari 2020 dengan Nomor 140/GMS/02/2020 tentang Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dan Pemerintah Desa Gamsungi telah mengakui tanah tersebut tidak ada permasalahan dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Tidak Sengketa dengan Nomor 140/29/01-2020 adalah sah dan beralasan hukum milik Penggugat Rekonsensi II;
- Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
- Menghukum Para Tergugat Rekonsensi untuk membayar kerugian yang timbul akibat perbuatan kepada Penggugat Rekonsensi sebagaimana diuraikan dalam point 6 (enam) gugatan rekonsensi tersebut diatas diantaranya:
 - 1) Kerugian materiil sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2) Kerugian immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 3603 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sita jaminan yang telah diletakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tobelo adalah sah dan berharga;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, gugatan dalam konvensi ditolak untuk seluruhnya dan gugatan dalam rekonvensi dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Tobelo dengan Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Tob tanggal 15 Desember 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi sebagian;
- Menyatakan demi hukum Para Penggugat Rekonvensi telah sah secara hukum sebagai orang yang berhak mengajukan gugatan rekonvensi akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi;
- Menyatakan demi hukum bahwa Surat Penyerahan Hak Atas Tanah GMIH Nomor BPHS/2331/B-10/XXVI1/2012 tertanggal 11 Oktober 2012, dari Tergugat I kepada Tergugat II, yang terletak di Desa Gamsungi dengan ukuran 40 x 30 m² (seribu dua ratus meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Bagian Utara berbatasan dengan Pattipeluhu;
 - Bagian selatan berbatasan dengan Jalan;
 - Bagian Timur berbatasan dengan SMP Kristen;
 - Bagian Barat berbatasan dengan Jalan;adalah Sah menurut hukum milik Para Penggugat Rekonvensi;
- Menyatakan demi hukum peralihan hak atas objek sengketa dari

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 3603 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Rekonvensi I kepada Penggugat rekonvensi II sebagaimana peralihan hak di Pemerintah desa Gamsungi pada tanggal 27 Januari 2020 dengan nomor 140/GMS/02/2020 tentang Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dan Pemerintah Desa Gamsungi telah mengakui tanah tersebut tidak ada permasalahan dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Tidak Sengketa dengan Nomor 140/29/01-2020 adalah sah dan beralasan hukum milik Penggugat Rekonvensi II;

- Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.840.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan Putusan Nomor 4/PDT/2023/PT TTE tanggal 20 Februari 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Februari 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Maret 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta/Pdt.G/2023/PN.Tob yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tobelo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Maret 2023

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 3603 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi seluruhnya;
3. Membatalkan banding Nomor 4/PDT/2023/PT TTE tanggal 20 Februari 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 36/PDT/2022/PN Tob, tanggal 13 Desember 2022 yang dibacakan pada tanggal 15 Desember 2022;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembading/Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan objek sengketa yang terletak di RT. 4 RW. 3, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, dengan batas - batas:

Sebelah utara: berbatasan dengan C. Pattipeiuhu;

Sebelah selatan: berbatasan dengan jalan raya;

Sebelah timur: berbatasan dengan kintal GMIH, sekarang SMP Kristen;

Sebelah barat: berbatasan dengan jalan raya;

adalah merupakan harta warisan Almarhum Marten Lopulalan;

3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Kasasi;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 20 Maret 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 3603 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Maret 2023, kontra memori kasasi tanggal 20 Maret 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Maluku Utara tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sebagai ahli waris atau pemilik sah atas tanah obyek sengketa, sebaliknya Tergugat II dapat membuktikan dalil sangkalannya bahwa objek sengketa adalah miliknya yang berasal dari penyerahan Tergugat I kepada Tergugat II berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas Tanah GMIH Nomor BPHS/2331/B-10/XXVII/2012 tanggal 11 Oktober 2012 dan berdasarkan peralihan hak di Pemerintah Desa Gamsungi pada tanggal 27 Januari 2020 dengan Nomor 140/GMS/02/2020 tentang Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dan Pemerintah Desa Gamsungi telah mengakui tanah tersebut tidak ada permasalahan dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor 140/29/01/2020, maka objek sengketa adalah sah milik Tergugat II sehingga perbuatan Penggugat mengakui sebagai pemilik objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa perlu memperbaiki amar putusan *Judex Facti* dalam rekonsensi dengan menghilangkan amar ke 2 (dua), oleh karena terlalu berlebihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: ANTONI LOPULALAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 3603 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ANTONI LOPULALAN**, tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 4/PDT/2023/PT TTE tanggal 20 Februari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Tob tanggal 15 Desember 2022 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi sebagian;
- Menyatakan demi hukum bahwa Surat Penyerahan Hak Atas Tanah GMIH Nomor BPHS/2331/B-10/XXVI1/2012 tertanggal 11 Oktober 2012, dari Tergugat I kepada Tergugat II, yang terletak di Desa Gamsungi dengan ukuran 40 x 30 m² (seribu dua ratus meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Bagian utara berbatasan dengan Pattipeluhu;
 - Bagian selatan berbatasan dengan jalan;
 - Bagian timur berbatasan dengan SMP Kristen;
 - Bagian barat berbatasan dengan jalan;adalah sah menurut hukum milik Para Penggugat Rekonvensi;
- Menyatakan demi hukum peralihan hak atas objek sengketa dari Penggugat Rekonvensi I kepada Penggugat Rekonvensi II sebagaimana peralihan hak di Pemerintah Desa Gamsungi pada tanggal 27 Januari 2020 dengan Nomor 140/GMS/02/2020 tentang Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dan Pemerintah Desa

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 3603 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gamsungi telah mengakui tanah tersebut tidak ada permasalahan dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Tidak Sengketa dengan Nomor 140/29/01-2020 adalah sah dan beralasan hukum milik Penggugat Rekonvensi II;

- Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 3603 K/Pdt/2023



Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Plt. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 3603 K/Pdt/2023